

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5036688-70.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE COLATINA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA**, e **RESOLVO O MÉRITO**, ex vi, inciso I, do artigo 487, do CPC, para determinar que seja alterado o valor da multa processual (astreintes), a título de descumprimento da tutela, dos cálculos dos valores devidos pelo RÊU, nos autos do processo nº 0003639-80.2018.4.02.5051 (em apenso), para o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por dia útil forense e com limite máximo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o cômputo em dias úteis forenses para o prazo de cumprimento da decisão judicial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei. Publique-se. Intimem-se as partes. Intime-se o Ministério Público Federal. Oficie-se a autoridade impetrada. Transcorridos in albis os prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo - SJES certificará o trânsito em julgado, dará baixa dos autos e arquivará o feito. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5036688-70.2024.4.02.5001

500003598867 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5036688-70.2024.4.02.5001/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5002590-18.2022.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE COLATINA

INTERESSADO: NUBIA MARIA ARAUJO MILLER

ADVOGADO(A): JEAN VITOR DA SILVA ELER

ADVOGADO(A): JOSE LINDIOMAR RAMOS JUNIOR

INTERESSADO: ANTONIO MILLER FARIA

ADVOGADO(A): JEAN VITOR DA SILVA ELER

ADVOGADO(A): JOSE LINDIOMAR RAMOS JUNIOR

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA PROCESSUAL. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA PROCESSUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpôs mandado de segurança apontando suposta ilegalidade praticada através de decisão proferida no **processo 5002590-18.2022.4.02.5005/ES, evento 100, PET1**, ppelo Juízo da 1ª Vara Federal de Colatina/ES que impôs multa por atraso na implementação determinada na sentença e, diante da verificação do inadimplemento determinou o pagamento da referida multa contabilizando o prazo total em dias corridos, o que gerou uma multa de R\$ 13.000,00 (treze mil reais). Sustenta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta ainda que, a premissa utilizada para contagem dos prazos está errada, haja vista que considerou dias corridos, ignorando tratar-se de prazo processual e, portanto, sujeito a contagem em dias úteis. Pugna seja afastada a multa ou, subsidiariamente, pela sua redução.

2. A Impetrada se manifestou de acordo com o evento 10, PET1 no sentido de que seja reconsiderada a decisão que reduziu o valor da multa por descumprimento e, por consectário lógico, seja denegada a segurança ora pretendida.

3. O *Parquet* Federal apresentou parecer no **evento 13, PARECER1** informando ausência de interesse público que requeira a sua intervenção do mesmo no presente mandado.

4. Diante das manifestações, adoto a decisão de evento 3, DESPADEC1 como razões de decidir, *verbis*:

"(...)

7. Os pontos de controvérsia a serem esclarecidos na presente demanda dizem respeito à forma de contagem do prazo sem cumprimento da obrigação e na proporcionalidade entre o valor das astreintes e o valor total da condenação.

8. A intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz, *prima facie*, incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem **em dias úteis**. Contudo, reputo importante esclarecer que, o que se conta em dias úteis é o prazo para cumprimento. Inobservado tal prazo, põe-se a correr, **em dias corridos** a contagem de dias para pagamento de multa diária. O descumprimento produz efeitos em cada um dos dias em que ele não se realiza. Portanto, não acolho os argumentos do Impetrante neste ponto.

9. Chamo a atenção, por ser relevante e didático, a existência do Enunciado nº 66 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, o qual, por força do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, do artigo 927, do CPC e do Regimento das TR's baixado por Resolução do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, os Juízes dos JEF's deverão observar o cumprimento, *verbis*:

O prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se a sistemática de intimação do sistema processual utilizado. Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020.

10. No que se refere ao *periculum in mora*, entendo-o presente, da mesma forma, uma vez que não é admissível sujeitar a Administração Pública Federal a ônus patrimonial que se saiba, previamente, indevido, considerando o caráter público das verbas envolvidas, com o perigo da não devolução do que será pago. Em relação à fixação das astreintes no patamar de R\$ 13.000,00, (treze mil reais), entendo que esse valor pode levar a um excesso que gere enriquecimento ilícito. Desta forma, a fixação da multa deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela incidirá e com o grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque bastaria o cumprimento tempestivo da determinação judicial para a não incidência da multa diária. Destarte, é razoável limitar o valor da multa ao valor de **R\$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso a ser suportado pelo INSS e com limite máximo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, por se evidenciar razoável em face das circunstâncias do caso.

11. Desse modo, **DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR** tão somente para estabelecer a suspensão da execução da parte relativa à multa fixada pelo juízo a quo, que poderá, todavia, ter curso se observado o valor de **R\$ 50,00 (cinquenta reais) por dia útil forense e com limite máximo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, com o cômputo em dias úteis forenses para o prazo de cumprimento da decisão judicial. A autoridade impetrada deverá ser notificada pelo sistema E-PROC.

12. Intimem-se as partes do ora decidido. Faculto a autoridade Impetrada a apresentar suas informações no prazo legal.

13. Sem prejuízo, cite-se o Senhor ANTONIO MILLER FARIA para fins de ingresso e manifestação no presente feito, valendo-se, para tanto, do endereço informado em sua peça inicial no feito de origem.

14. Após, ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009, observando-se para a realização dos referidos atos a sistemática disponível através do sistema processual eletrônico desta Seção Judiciária (EPROC). Cumpra-se. Intimem-se as partes. Notifique-se à autoridade impetrada.

15. Com o retorno das manifestações, retornem os autos a essa Relatoria.

16. Cumpra-se. Intimem-se."

5. Nessa senda, a decisão de evento nº 127 dos autos originais (0003639-80.2018.4.02.5051) deve ser reformada, diante de sua desproporcionalidade, devendo ser alterado o valor da multa a título de atraso no cumprimento da tutela concedida em sentença para o valor de **R\$ 50,00 (cinquenta reais) por dia útil forense e com limite máximo de R\$ 5.000,00 (mil reais)**.

VOTO

6. Ante o exposto, **VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA**, e RESOLVO O MÉRITO, *ex vi*, inciso I, do artigo 487, do CPC, para determinar que seja alterado o valor da multa processual (*astreintes*), a título de descumprimento da tutela, dos cálculos dos valores devidos pelo RÉU, nos autos do processo nº 0003639-80.2018.4.02.5051 (em apenso), para o valor de **R\$ 50,00 (cinquenta reais) por dia útil forense e com limite máximo de R\$ 5.000,00 (cinco mil**

reais), com o cômputo em dias úteis forenses para o prazo de cumprimento da decisão judicial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei. Publique-se. Intimem-se as partes. Intime-se o Ministério Público Federal. Oficie-se a autoridade impetrada. Transcorridos *in albis* os prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo - SJES certificará o trânsito em julgado, dará baixa dos autos e arquivará o feito. Cumpra-se.